

EXPEDIENTE : 0132-2025/CC1
DENUNCIANTE : ALFREDO ISAIAS ROMO ÁNGULO
DENUNCIADO : RÍMAC SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
MATERIAS : REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN : 1

Lima, 17 de febrero de 2025

VISTO: el escrito de denuncia presentado por el señor Alfredo Isaías Romo Ángulo el 20 de noviembre de 2024¹.

CONSIDERANDO:

- (i) Que, el artículo 124° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante TUO de la LPAG)², establece los requisitos que deberán contener los escritos, señalando en su numeral 6 la relación de documentos y anexos que acompaña, indicados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos.
- (ii) De acuerdo al inciso d) del artículo 24° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo N° 807, el Secretario Técnico cuenta con la facultad para efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitación del procedimiento³.
- (iii) Que, para los procedimientos de denuncia por infracciones a las normas de protección al consumidor, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo 085-2010-PCM, prevé el pago de una tasa administrativa por derecho de tramitación, ascendente a S/ 36,00.
- (iv) El Decreto Supremo N° 085-2010/PCM, Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi, señala que, a fin de iniciar la tramitación de la denuncia por infracciones a las normas sobre protección al consumidor, se deberá consignar la expresión concreta de lo pedido, los fundamentos claros y precisos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho,

¹ Mediante Memorándum N° 000086-2025-ILN-CPC/INDECOPI del 15 de enero de 2025, la Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Norte remitió la presente denuncia a la Comisión de Protección al Consumidor N°1 por razón de territorio.

² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 124.- Requisitos de los escritos

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:

- 1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
- 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho.
- 3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
- 4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
- 5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.
- 6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
- 7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.

³ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, publicado el 18 de abril de 1996**

Artículo 24.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las siguientes facultades:

(...)

d) Efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitación del procedimiento mediante oficio, carteles, facsímil, transmisión de datos, correo electrónico o cualquier medio que garantice su recepción por parte de los destinatarios.

(...).

especificando el bien o servicio por el cual se denuncia, haciendo expresa referencia a la fecha del hecho infractor denunciado; y,

- (v) que, el numeral 136.6 del artículo 136° del TUO de la LPAG⁴, indica que la autoridad administrativa tiene la facultad de tener por no presentado un escrito que no ha sido subsanado dentro del plazo conferido para tal efecto.

SE HA RESUELTO:

PRIMERO: requerir al señor Alfredo Isaías Romo Ángulo que, en el plazo máximo de **dos (2) días hábiles improrrogables**, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con lo siguiente:

- (i) Presentar la copia de la constancia de pago de la tasa por derecho de tramitación ascendente a S/ 36,00, de la que se verifique el pago realizado por dicho concepto;
- (ii) presentar el escrito de denuncia debidamente firmado por el denunciante o en su defecto adjuntar el poder de representación correspondiente antes de la presentación de la denuncia; y,
- (iii) señalar monto de la pretensión materia de denuncia o de la suma asegurada.

Dicho requerimiento se realiza, bajo apercibimiento de tener por no presentada la denuncia y declarar su inadmisibilidad.

SEGUNDO: requerir al señor Alfredo Isaías Romo Ángulo para que, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que reciban la notificación en su bandeja de correo electrónico, efectúen la confirmación de recepción de la notificación remitida por este despacho a su correo electrónico, de conformidad con el segundo párrafo del numeral 4 del artículo 20° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, bajo apercibimiento de rehacer el acto de notificación y notificarle conforme al numeral 1 del artículo 20 del citado cuerpo normativo⁵.

Firmado digitalmente por:
ROA QUISPE DE SÁNCHEZ Megda Eveling
FAU 20133840533 hard
Fecha: 18/02/2025 19:15:35-0500

EVELING ROA QUISPE
Secretaria Técnica
Comisión de Protección al Consumidor N° 1

LSM/DCE

⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 136.- Observaciones a documentación presentada

(...)

136.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersona a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado.

⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 20. Modalidades de notificación

20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1.

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a computar el plazo establecido en el numeral 24.1 del artículo 24.